

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3910/2532

นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ของ บริษัท

ผู้ร้อง

เงินทุนหลักทรัพย์ บ้าน และ ที่ดิน ไทย
จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าหนี้

ผู้ร้อง

บริษัท เบอร์ โก จำกัด

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 653, มาตรา 1002

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

การที่ปรากฏในบัญชีเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ทำไว้ว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามเช็คนั้น เป็นแต่เพียงหลักฐานที่ลูกหนี้ทำไว้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของตน มิใช่กระทำ ต่อเจ้าหนี้ว่าลูกหนี้ยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ และยังถือไม่ได้ว่า เป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยาย ว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องนั้นต่อเจ้าหนี้ อันจะเป็นเหตุให้อายุความสะดุด หยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 ส่วนการที่เจ้าหนี้ได้นำ เช็คไปแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินต่อบริษัท ส.เมื่อได้ความว่าบริษัท ส. ไม่ ได้เป็นตัวแทนของลูกหนี้ กรณีจึงมิใช่เป็นการกระทำของลูกหนี้ อันจะเป็นเหตุให้ อายุความสะดุดหยุดลงตาม มาตรา 172

ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดตามคำร้องขอของผู้ชำระบัญชี เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามเช็คจำนวน 800,000 บาทเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอความเห็นควรรยกคำขอรับชำระหนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอ เจ้าหนี้อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเจ้าหนี้อีก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่า หนี้ตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 ขาดอายุความแล้วหรือไม่ เจ้าหนี้อีกในข้อแรกว่าลูกหนี้ทำเอกสารทางบัญชีไว้ก่อนล้มละลายว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามเช็คฉบับดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง ศาลฎีกาเห็นว่า บัญชีเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ทำไว้ว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 ตามที่นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชีของลูกหนี้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นเป็นแต่เพียงหลักฐานที่ลูกหนี้ทำไว้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของตนมิใช่กระทำต่อเจ้าหนี้ว่าลูกหนี้ยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ และยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องนั้นต่อเจ้าหนี้ อันจะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 ข้ออ้างของเจ้าหนี้ในข้อแรกนี้จึงฟังไม่ขึ้น เจ้าหนี้อีกในข้อที่สองว่า เจ้าหนี้ได้นำเช็คตามเอกสารหมาย จ.1 ไปแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2526 ตามเอกสารหมาย จ.3 จึงเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงด้วยนั้น เห็นว่า คดีไม่ได้ความว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด เป็นตัวแทนของลูกหนี้แต่กลับปรากฏตามหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินที่เจ้าหนี้ยื่นต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด เอกสารในสำนวนคำขอรับชำระหนี้รายชื่อที่ 22 อันดับที 11/5 ว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด ทรงสิทธิอย่างเต็มที่

และอย่างเด็ดขาดที่จะไม่รับเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่ง
แสดงว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัดมิได้เป็นตัวแทนของลูกค้าหนี้แต่
อย่างใด จึงมิใช่เป็นการทำการของลูกค้าหนี้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 172 บัญญัติไว้ฎีกาของเจ้าหนี้ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมานั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>